

TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 23/12/2024, n. 5981

TAR
Ordinanza cautelare
23 dicembre 2024

>
TAR
Decreto presidenziale
31 gennaio 2025

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 23/12/2024, n. 5981

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 5981

Data del deposito : 23 dicembre 2024

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2024

N. 05981/2024 REG.PROV.CAU.

N. 12450/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12450 del 2024, proposto da

Società Terre Cortesi – Moncaro Società cooperativa agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Anselmi Daniela e Clarich Marcello, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;

contro

il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

ON MP, nella qualità di Commissario liquidatore della Società Terre Cortesi – Moncaro Società cooperativa agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Indaco Gianluca e Fiengo Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 151 del 25 ottobre 2024, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società Terre Cortesi – Moncaro Società cooperativa agricola, nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, e segnatamente del provvedimento in data 24 ottobre 2024, di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990,

nonché

per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy e di MP ON;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, sulla scorta di una sommaria valutazione, la domanda cautelare appare sfornita del necessario *fumus*, dovendo riconoscersi priorità alla liquidazione coatta amministrativa dichiarata dal Ministero;

Considerato che il concorso tra liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa va risolto applicando il principio della prevenzione, previsto dall'art. 295 del Codice della crisi;

Ritenuto che per individuare quale sia la procedura concorsuale previamente instaurata è necessario far riferimento, rispettivamente, alla data di deposito in cancelleria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e alla data di emissione del decreto ministeriale di messa in l.c.a.;

Ritenuto che a tali fini non rilevi invece la data di pubblicazione del d.m. in Gazzetta ufficiale, trattandosi di un adempimento privo di effetti costitutivi, che assolve ad una funzione meramente pubblicitaria, rispetto ad un provvedimento già venuto ad esistenza attraverso la sua "esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo;

Osservato, al riguardo, che in forza dell'art. 303 c.c.i.i., anche nei confronti dei terzi gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producono "dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione", anziché dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sancendo così l'immediata opponibilità del decreto ministeriale, che logicamente ne presuppone l'esistenza;

Rilevato che, applicando questo criterio, deve essere affermata la priorità della l.c.a., in quanto dalla documentazione in atti il decreto ministeriale risulta emesso alle ore 10,20 del 25 ottobre 2024 (orario di firma del Ministro), mentre la sentenza è stata depositata alle ore 15,53 dello stesso giorno (orario di accettazione della cancelleria);

Rilevato che la concessione di misure protettive non preclude l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa ma, ai sensi degli artt. 18 e 54 c.c.i.i.,

inibisce solamente le azioni personali dei creditori e l'emissione della " *sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza* ";

Ritenuto che, trattandosi di norma di stretta interpretazione, deve ritenersi che lo scudo protettivo non impedisca l'apertura della procedura di l.c.a., le cui finalità trascendono la semplice regolazione dell'insolvenza, ma solamente, ove il Tribunale non disponga la revoca delle misure, la successiva declaratoria giudiziale di insolvenza;

Ritenuto che la complessità delle questioni trattate giustifichi la compensazione delle spese della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

Respinge la domanda cautelare;

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Giuseppe Bianchi, Referendario

Giulia La Malfa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giulia La Malfa Francesco Mele

IL SEGRETARIO